ÜBERBLICK

Störung	Kern-§§
gar nicht: Unmöglichkeit	§§ 275, 326, 283, 311a
zu spät: Schuldnerverzug	§§ 286, 280 II, 281, 323
schlecht: Schlechtleistung	§§ 280, 281, 323
Rücksicht verletzt	§§ 241 II, 280 I
Gläubiger nimmt nicht an	§§ 293 ff.

ZENTRALNORM § 280 I

1. Schuldverhältnis
2. Pflichtverletzung
3. Vertretenmüssen (vermutet, § 280 I 2)
4. Schaden

Schaden	Grundlage	zusätzlich
neben der Leistung	§ 280 I	–
Verzögerungsschaden	§§ 280 I, II, 286	Verzug
statt der Leistung	§§ 280 I, III, 281	Frist gesetzt und abgelaufen
statt, nachträgliche Unmöglichkeit	§§ 280 I, III, 283	keine Frist
statt, anfängliche Unmöglichkeit	§ 311a II	Schuldner kannte Hindernis oder musste es kennen
Aufwendungen	§ 284	statt Schadensersatz statt der Leistung

Vertretenmüssen (§ 276): Vorsatz und Fahrlässigkeit. Fahrlässig = im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen (§ 276 II). Erfüllungsgehilfen wie eigenes Verschulden (§ 278), ohne Entlastung.

UNMÖGLICHKEIT, § 275

Art	Bedeutung
objektiv	niemand kann leisten
subjektiv (Unvermögen)	nur der Schuldner kann nicht
anfänglich / nachträglich	vor / nach Vertragsschluss
praktisch, § 275 II	grobes Missverhältnis des Aufwands
persönlich, § 275 III	persönliche Leistung unzumutbar

1. Primärpflicht entfällt (§ 275 I–III).
2. Gegenleistung entfällt (§ 326 I 1); Gezahltes zurück (§ 326 IV).
3. Ausnahmen: Gläubiger überwiegend verantwortlich (§ 326 II 1 Alt. 1), Annahmeverzug (§ 326 II 1 Alt. 2), Gefahrübergang (§§ 446, 447, 644).
4. Schadensersatz nur bei Vertretenmüssen (§§ 280 I, III, 283 bzw. § 311a II).

Anfänglich unmöglicher Vertrag ist **wirksam** (§ 311a I). **Absolutes Fixgeschäft:** Verspätung = Unmöglichkeit. **Relatives Fixgeschäft:** Rücktritt ohne Frist (§ 323 II Nr. 2).

SCHULDNERVERZUG, § 286

1. Wirksamer, fälliger Anspruch (§ 271)
2. Durchsetzbar (keine Einrede, z. B. § 320)
3. Nichtleistung trotz Möglichkeit
4. Mahnung nach Fälligkeit (§ 286 I), entbehrlich nach § 286 II:
   - Nr. 1: Zeit nach dem Kalender bestimmt
   - Nr. 2: ab Ereignis nach dem Kalender berechenbar
   - Nr. 3: ernsthafte und endgültige Verweigerung
   - Nr. 4: besondere Gründe
5. Vertretenmüssen vermutet (§ 286 IV); Geldmangel entlastet nie

Entgeltforderung: Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungszugang (§ 286 III), bei Verbrauchern nur mit Hinweis.

Folgen: Zinsen 5 Prozentpunkte über Basiszins (§ 288 I), ohne Verbraucher bei Entgelt 9 Prozentpunkte (§ 288 II) plus 40 € (§ 288 V); nach Fristsetzung §§ 281, 323.

GLÄUBIGERVERZUG, §§ 293 FF.

1. Leistung möglich
2. Tatsächliches Angebot (§ 294); wörtlich genügt bei Annahmeverweigerung oder nötiger Mitwirkung (§ 295)
3. Nichtannahme

Kein Verschulden nötig. Folgen: Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (§ 300 I), Leistungsgefahr geht über bei Gattungsschuld (§ 300 II), Preisgefahr (§ 326 II 1 Alt. 2), Mehraufwand (§ 304).

SCHLECHTLEISTUNG, § 313, C.I.C.

- **Schlechtleistung:** § 280 I, nach Fristsetzung § 281, Rücktritt § 323.
- **§ 313:** Geschäftsgrundlage nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert (I) oder gemeinsame Vorstellungen falsch (II), Festhalten unzumutbar → Anpassung, sonst Rücktritt oder Kündigung (III).

c.i.c. (§§ 280 I, 311 II, 241 II):

1. Schuldverhältnis: Verhandlungen (Nr. 1), Anbahnung (Nr. 2), ähnliche Kontakte (Nr. 3)
2. Pflichtverletzung nach § 241 II
3. Vertretenmüssen vermutet; Angestellte über § 278
4. Schaden (§§ 249 ff.)

TYPISCHE FEHLER

- Nicht klären, welcher Schaden verlangt wird. Ersatzkauf-Mehrkosten = statt der Leistung.
- Anfänglich unmöglichen Vertrag für nichtig halten (§ 311a I).
- „Zahlbar sofort“ als Mahnung werten.
- Verschulden des Gläubigers beim Gläubigerverzug prüfen.
- Leistungsgefahr und Preisgefahr verwechseln.
- § 823 statt c.i.c. prüfen: c.i.c. vermutet Verschulden, § 278 ohne Entlastung.